

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1073/2532	นางบุญรับ สันติภพ	โจทก์
	นายสมชาติ สันติภพ	จำเลย
	นายสมชาติ สันติภพ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 61)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดกาฬสินธุ์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 328/98เลขทะเบียนราชพัสดุ 14634 เนื้อที่
144 ตารางวา ให้ถอนชื่อจำเลยจากการเป็นผู้เช่าที่ดินดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้
ยก ชลช

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 55,54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
สิทธิการเช่าที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ราชพัสดุจังหวัด
กาฬสินธุ์ทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
สิทธิการเช่าที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ราชพัสดุจังหวัด
กาฬสินธุ์ทราบ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>